

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6132/2560

นายรชต์เขตต์ โรจนมณเฑียร
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 3 เบญจ, มาตรา 8, มาตรา 19, มาตรา 61
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 มาตรา

เจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกทั้งสองฉบับ โดยอาศัยอำนาจตาม
ป.รัชฎากร มาตรา 19 เนื่องจากเป็นกรณีโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาไว้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่มีการแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูก
ต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ กฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินในการออก
หมายเรียกเพื่อตรวจสอบภาษีได้ โดยมีได้มีข้อจำกัดว่าจะนำเอกสารที่ได้จากการ
ตรวจค้นและยึดเอกสาร โดยเจ้าพนักงานตำรวจมาเป็นเหตุในการออกหมายเรียกไม่
ได้

การออกหมายเรียก ป.รัชฎากร ตาม มาตรา 19 จะต้องกระทำภายในเวลาสอง
ปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ เมื่อเจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียก ลงวันที่ 26
มีนาคม 2547 เพื่อตรวจสอบภาษีอากรสำหรับปีภาษี 2544 และปีภาษี 2545 กรณี
ย่อมถือว่าวันที่มีการออกหมายเรียกคือวันที่ 26 มีนาคม 2547 เมื่อโจทก์ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2544 ในวันที่ 28 มีนาคม
2545 และสำหรับปีภาษี 2545 ในวันที่ 31 มีนาคม 2546 การออกหมายเรียกดัง
กล่าวจึงได้กระทำภายในเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ ส่วนเมื่อมีการออก
หมายเรียกแล้วจะส่งให้โจทก์ได้โดยวิธีใดและถือว่าโจทก์ได้รับหมายเรียกเมื่อใด

ยอมเป็นไปตามมาตรา 8 แห่ง ป.ระชาการ การสงหมายเรียกจึงเป็นคณละกรณีกับ
การออกหมายเรียก ย่อมไม้อาจนำเอาวันที่มีการสงหมายเรียกได้โดยชอบตามมาตรา
8 มาถือว่าเป็นวันที่มีการออกหมายเรียกตามมาตรา 19

(นิพนธ์ ช่วยสกุล-ไสลเกษ วัฒนพันธุ์-ธชพันธุ์ ประพุทธนิตินสาร)

ศาลภาชีอากรกลาง - นายกมล สุปรียสุนทร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ภาชีอากร
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ</u>	141/2556
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>